

Relatório de Análise Técnica

CADERNO DE ENCARGOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONCURSO PÚBLICO

Aquisição de serviços de Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias, regido pelo Código dos Contratos Públicos (CCP). O contrato tem um valor base global de 28.000,00€ e uma vigência de 730 dias.

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias.

Local: Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) | Linhas: N/A

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Habilitação] 2.1.1.2: Ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais comprovadamente tidas como necessárias ao exercício da sua atividade.
- [Preço] 4.3: Não haverá lugar à revisão de preços durante o período de execução contratual (exceto situações legalmente previstas).
- [Subcontratação] 11.4: É proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.
- [Sigilo] 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou cessação do contrato.
- [Prazos] 15: Os prazos são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Aspetos Variáveis:

- Preço Contratual: O preço final é o da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (se devido).
- Orçamento Prévia: O prestador de serviços deve submeter à aprovação prévia um orçamento discriminativo dos serviços a executar e das peças a incorporar com indicação dos preços individualizados.
- Compensação de Penalidades: Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco podem compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sanções pecuniárias devidas.
- Cessação/Resolução: O prestador de serviços pode resolver o contrato se o montante em dívida exceder 25% do preço contratual ou se o pagamento estiver em atraso há mais de 180 dias.

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias ou até perfazer o valor do preço base | Caução: Não especificada | Pagamento: 30 a 60 dias após receção e vencimento da fatura

- [Grave (Geral)] Incumprimento de obrigações contratuais -> Até 20% do preço contratual
- [Muito Grave (Resolução)] Resolução do contrato por incumprimento do prestador -> Até 30% do preço contratual
- [Leve (Específico Crítico)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação (Locais Críticos) -> Até 1/200 do preço contratual, por cada hora de atraso
- [Leve (Específico Não Crítico)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação (Restantes Locais) -> Até 1/600 do preço contratual, por cada hora de atraso

4. Matriz de Risco

[Alto] Resolução por Incumprimento Essencial

Risco de resolução do contrato e aplicação de multa de 30% se o incumprimento for grave ou reiterado, afetando o normal e adequado funcionamento da instalação (8.1.a).

[Alto] Penalização por Atraso em Urgências

O prestador enfrenta penalidades por hora de atraso na deslocação (até 1/200 do preço por hora para locais críticos), o que pode levar a uma acumulação rápida de coimas significativas.

[Baixo] Rejeição de Força Maior

O contrato exclui explicitamente como força maior eventos comuns como avarias internas, greves limitadas à empresa ou eventos que deviam estar cobertos por seguros, mantendo o risco de incumprimento e penalidades para o prestador.

[Baixo] Subcontratação Limitada

A subcontratação acima de 50% é proibida, limitando a capacidade do prestador de externalizar a maioria dos serviços.

Conclusão Final

O procedimento estabelece a estrutura para a contratação de manutenção especializada, enfatizando o cumprimento rigoroso dos prazos de execução (especialmente em urgências) e a limitação de responsabilidade financeira ao valor base. O prestador deve observar estritas obrigações de sigilo e está sujeito a penalidades substanciais por incumprimento grave ou reiterado.